



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
DODICESIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 58026 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con provvedimento del 30.10.2023, vertente

**TRA**

*Parte\_1*

elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino e dell'avv. Carlo Celitti, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;

- *attore* -

**CONTRO**

**la** *Controparte\_1*

elettivamente domiciliata in Roma, in viale delle Milizie 22, presso lo studio dell'avv. Andrea Rosito che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *convenuta* -

-

**Oggetto:** impugnazione perizia contrattuale; domanda di pagamento indennizzo assicurativo

**Conclusioni:** come in atti

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Parte\_1* ha convenuto in giudizio la *Controparte\_1* chiedendo accertarsi che il lodo irrituale pronunciato dal Collegio medico il 23 luglio 2019 non è vincolante tra le parti in quanto viziato da errore e, per l'effetto, ha chiesto di annullarlo o disapplicarlo; l'attore ha conseguentemente chiesto accertarsi le lesioni subite in conseguenza del sinistro del 18.11.2016 e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto in base alla polizza assicurativa in essere tra le parti e al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti

A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto di aver stipulato con la *Controparte\_1* la polizza n. 332308172, denominata *Controparte\_2* avente ad oggetto anche la garanzia assicurativa per l'invalidità permanente.

In data 18.11.2016 l'attore rimaneva vittima di un incidente all'interno del negozio in cui esercitava l'attività di barbiere e parrucchiere, sito in Roma, via dei Bentivoglio n. 22, per effetto del quale riportava lesioni personali permanenti.

Il sinistro veniva denunciato dall'attore alla *Controparte\_1* che tuttavia riteneva che i postumi permanenti denunciati derivassero da una preesistente patologia degenerativa.

Le parti provvedevano quindi ad attivare la procedura prevista dall'art. 5.4. della polizza, conferendo mandato di stabilire la natura delle lesioni subite dall'attore ad un collegio di tre medici.

All'esito della procedura, il collegio a maggioranza riteneva che le conseguenze lesive del sinistro fossero state concausate da una pregressa patologia degenerativa e riteneva pertanto che i postumi indennizzabili, in quanto causalmente riferibili al sinistro del 18.11.2016, fossero determinati nella misura del 2,5%, in base alla Tabella *Org\_* come previsto dalla polizza.

Secondo la prospettazione difensiva dell'attore tali conclusioni sarebbero frutto di un errore di valutazione da parte del Collegio. L'attore ha quindi impugnato la decisione del collegio ai sensi dell'art. 5.4 comma quarto delle condizioni generali di polizza, evidenziando che, per il medesimo sinistro, con la sentenza n. 2840/2019 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, in accoglimento parziale della domanda proposta nei confronti dell'*Org\_* sarebbe stata riconosciuta una invalidità permanente del 7%.

Si è costituita in giudizio la *Controparte\_1* chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate. La convenuta ha precisato di aver corrisposto all'attore la somma di euro 3.243,00 a titolo di indennizzo assicurativo, in esecuzione della decisione del collegio peritale.

Nel merito, la convenuta ha rilevato che la decisione del collegio medico non sarebbe impugnabile per *errores in iudicando*, bensì esclusivamente in ipotesi di alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame dei periti, ipotesi neppure prospettata dall'attore e in ogni caso non riscontrabile nel caso in esame.

2. Le domande proposte dall'attore non possono trovare accoglimento.

L'art. 5.4 delle condizioni generali della polizza stipulata da *Parte\_1* stabilisce che in caso di controversie di natura medica sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o, se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 5.2, le parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'*Org\_2* avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. La disposizione richiamata delinea una ipotesi di perizia contrattuale, risultando affidato al Collegio medico l'incarico di formulare un apprezzamento tecnico, che le parti si sono impegnate ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che: “Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)” (Cass. n. 28511/2018).

Il quarto comma dell'art. 5.4 delle condizioni generali di polizza, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, prevede che le decisioni del collegio medico siano prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e siano vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale (Cass. n. 18906/2017; Cass. n. 5678/2005).

Nella specie, a fondamento delle domande proposte, l'attore ha prospettato una ricognizione dei fatti, da parte dei periti, superficiale e fondata su mere presunzioni incompatibili con una accurata documentazione probatoria.

In particolare, gli esiti della decisione del Collegio medico sarebbero affetti da un *“palese errore di valutazione degli elementi probatori” ... “non avendo preso visione degli elementi della controversia supponendone altri inesistenti appiattendosi sulle presunzione del medico legale”* (così pag. 8 dell'atto di citazione).

Il prospettato errore di valutazione imputabile dai periti, asseritamente dovuto ad una non corretto esame degli elementi istruttori a loro disposizione, costituisce vizio che, per le ragioni sopra esposte, non può essere denunciato in sede di impugnazione della perizia contrattuale, non essendo ammesso un nuovo esame, nel merito, delle questioni già affrontate dai periti, ed essendo vincolante per le parti l'esito dell'accertamento tecnico loro affidato.

L'impugnazione della perizia contrattuale è infatti ammissibile, in base ai principi di diritto sopra richiamati, esclusivamente con le azioni negoziali di risoluzione, in caso di inadempimento, o di annullamento, in ipotesi di errore determinante.

L'errore prospettato, quindi, non può consistere in una non corretta (o non adeguata) valutazione degli elementi probatori costituenti l'oggetto dell'incarico tecnico affidato al collegio, ma deve consistere in una falsa conoscenza della realtà che incida sulla corretta determinazione della volontà del perito.

L'attore avrebbe pertanto prospettare (prima ancora che provare) che la manifestazione di volontà dei componenti del collegio medico fosse viziata, per una alterata formazione del consenso, non essendo di contro rilevante che la valutazione tecnica dagli stessi espressa non fosse (secondo la tesi dell'attore) corretta nel merito, per una errato apprezzamento dell'entità dell'efficienza lesiva del trauma subito a causa del sinistro del 18.11.2016.

In particolare, la contestata circostanza che i periti abbiano ritenuto sussistente un concorso di cause nella determinazione dei postumi permanenti, sulla base della disposta consulenza radiologica che ha accertato la preesistenza di una grave patologia degenerativa, costituisce valutazione di merito e non

evidenza di per sé una non corretta formazione della volontà da parte del Collegio medico, non essendo emersa (né, peraltro, prospettata) alcuna alterata percezione della realtà da parte dei periti, quanto piuttosto una valutazione tecnica non condivisa, nel merito, dall'attore.

Le doglianze dell'attore non possono pertanto essere poste a fondamento della domanda di annullamento della perizia contrattuale.

Dall'infondatezza della domanda di annullamento della perizia contrattuale, discende altresì il rigetto delle ulteriori domande proposte da *Parte\_1* di pagamento dell'indennizzo assicurativo e di risarcimento dei danni subiti.

3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.147/2022, segue la soccombenza dell'attore. Le stesse sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della controversia, della semplificazione della fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia, e della semplicità delle questioni giuridiche trattate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte\_1* nei confronti della *Controparte\_1* ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta le domande proposte;

condanna *Parte\_1* al rimborso delle spese di lite in favore della *Controparte\_2*

liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, 07.05.2024

Il giudice  
dott.ssa Chiara Serafini